Estratégia Concursos

Aula 15

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

05 de Fevereiro de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Ordem Social - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Ordem Social 4

3) Questões Estratégicas - Ordem Social - Cebraspe 24

4) Questionário de Revisão - Ordem Social 55

5) Lista de Questões Estratégicas - Ordem Social - Cebraspe 68

6) Caderno de Jurisprudência Complementar - Ordem Social 79

7) Referências Bibliográficas 86

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico		% de cobrança Cebraspe
Disposição geral (art. 193 da CF/88)		0,0%
Seguridade Social (arts. 194 a 204 da CF/88)	Disposições gerais (arts. 194 e 195 da CF/88)	11,8%
	Saúde (arts. 196 a 200 da CF/88)	5,9%
	Previdência social (arts. 201 e 202 da CF/88)	17,6%
	Assistência social (arts. 203 e 204 da CF/88)	5,9%
Educação, Cultura e Desporto (arts. 205 a 217 da CF/88)	Educação (arts. 205 a 214 da CF/88)	23,5%
	Cultura (arts. 215 e 216 da CF/88)	0,0%
	Desporto (art. 217 da CF/88)	0,0%
Ciência, Tecnologia e Inovação (arts. 218 a 219-B da CF/88)		17,6%
Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/88)		0,0%
Meio Ambiente (art. 225 da CF/88)		11,8%
Família, Criança, Adolescente e Idoso (art. 226 a 230 da CF/88)	Família (art. 226 da CF/88)	0,0%
	Proteção à criança, ao adolescente e ao jovem (arts. 227 e 228 da CF/88)	0,0%
	Deveres recíprocos de pais e filhos (art. 229 da CF/88)	0,0%
	Proteção ao idoso (art. 230 da CF/88)	0,0%
Índios (arts. 231 e 232 da CF/88)		5,9%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Ler a CF, arts. 193 a 232, observando os pontos a seguir, aos quais deve ser dada ênfase em seu estudo:

Ordem Social – disposições gerais (art. 193 da CF/88)

- A ordem social é o conjunto de normas destinadas à concretização de direitos sociais.

- Base da ordem social = primado do trabalho.

- Objetivo da ordem social = bem-estar social + justiça social

- Função do Estado: planejamento das políticas sociais.

A participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas é assegurada, na forma da lei.

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Deve ser, ao final, enfatizado que o direito dos idosos à gratuidade de transporte coletivo urbano não está incluído no rol de benefícios da seguridade social. A despeito de estarem dispostas no Título VIII da Constituição da República, que trata da Ordem Social, as disposições relativas à seguridade social (saúde, previdência e assistência social), previstas no Capítulo II, não se confundem com aquelas afeitas aos idosos, situadas no Capítulo VI, sendo correto, por isso mesmo, afirmar que as normas constitucionais atinentes à seguridade social (arts. 194 a 204) não são aplicáveis à específica disciplina do direito dos idosos (art. 230)"[1]

[1] STF – ADI 3.768.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Seguridade Social (arts. 194 e 195 da CF/88)

Abrangência da seguridade social e iniciativa das ações a ela relativas (art. 194 da CF/88)

- A seguridade social engloba três áreas: saúde, previdência social, assistência social (art. 194, *caput*).

- Embora caiba ao Estado organizar a seguridade social (CF, art. 194, parágrafo único), as ações a ela relativas são de iniciativa não somente dos Poderes Públicos, mas também da sociedade (art. 194, *caput*).

Objetivos da seguridade social (art. 194, parágrafo único da CF/88)

- Objetivos constitucionais da seguridade social (art. 194, parágrafo único, incisos I a VII) – buscar memorizar esse rol:

a) universalidade da cobertura e do atendimento;

b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

d) irredutibilidade do valor dos benefícios;

e) equidade na forma de participação no custeio;

f) diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

g) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

Notar que esses objetivos abrangem as três áreas – saúde, previdência social e assistência social.

Financiamento da seguridade social (art. 195 da CF/88)

- Toda a sociedade financia a seguridade social de forma direta ou indireta.

Os recursos são provenientes tanto dos orçamentos (individuais) de todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios), como de certas contribuições sociais do empregador (inciso I), do trabalhador e dos demais segurados da previdência social (II), sobre a receita de prognósticos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(III), do importador de bens ou serviços do exterior (IV) e sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar (V).

Mesmo assim, podem ser criadas, por lei complementar federal, novas fontes destinadas a manter ou expandir a seguridade social (competência residual da União para a instituição de novas contribuições de seguridade social) – veja que o § 4° fala somente em "lei", mas por exigência do art. 154, I – competência tributária residual da União – exige-se lei complementar.

Por outro lado, não incide contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (II).

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade"[2].
"É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário"[3]
"É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da Cofins sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 195, I, da Constituição Federal"[4].

Saúde (arts. 196 a 200 da CF/88)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- Direito à saúde (art. 196)

Qualquer pessoa possui direito à saúde, independentemente de qualquer contribuição – é direito de todos e um dever do Estado.

Esse direito é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem:

---

[2] STF – Súmula Vinculante 50.
[3] STF – Súmula 688.
[4] STF - RE 599.658 / RE 659.412

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) à redução do risco de doença e de outros agravos; e

b) ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (princípios da universalidade e da igualdade de acesso).

- As ações e serviços de saúde são de relevância pública, devendo ser executados diretamente pelo Poder Público ou por meio terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197).

Sistema Único de Saúde

- O sistema único de saúde (SUS) é constituído por ações e serviços públicos de saúde integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada (art. 198, *caput*).

- Diretrizes do SUS (incisos I a III do art. 198 da CF/88):

a) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

c) participação da comunidade.

- Competência do SUS – rol exemplificativo (art. 200, incisos I a VIII, da CF/88):

a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

b) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

c) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

d) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

e) incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

f) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

g) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

h) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Iniciativa privada na saúde

- A iniciativa privada é livre a prestar assistência à saúde (art. 199, *caput*), podendo participar de forma complementar ao SUS segundo diretrizes deste (art. 198, I a III), mediante contrato de direito público ou convênio (art. 199, § 1º).

- Entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos possuem preferência, dentre as instituições privadas, na participação de forma complementar do SUS (art. 199, § 1º).

- São vedados (art. 199, §§ 2º e 3º):

a) a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

b) a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Previdência Social (arts. 201 a 202 da CF/88)

- A previdência social possui forma de Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória (art. 201, *caput*).

- Situações atendidas pela previdência social (art. 201, incisos I a V):

a) cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

b) proteção à maternidade, especialmente à gestante;

c) proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

d) salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;

e) pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º do art. 201 da CF/88.

- Requisitos de tempo de contribuição e idade (art. 201, § 7º):

a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

- É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios (art. 201, § 1º).

Porém, ressalva-se dessa regra, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

a) com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

b) cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
O segurado do INSS que se enquadre em dispositivo declarado constitucional de nova lei previdenciária não pode optar pela regra definitiva prevista em lei previdenciária anterior, independentemente de esta lhe ser mais favorável. Como a Constituição Federal ***veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica***[5].

- Há a possibilidade de previdência privada complementar, facultativa, regulada por lei complementar (art. 202, *caput*).

Assistência Social (arts. 203 a 204 da CF/88)

- Todos que necessitarem receberão assistência social, independentemente de contribuição (art. 203, *caput*), ao contrário da previdência social, que é de caráter contributivo (art. 201, *caput*).

- Objetivos da assistência social (incisos I a VI do art. 203):

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

[5] STF - ADIs 2.110 e ADI 2.111

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) o amparo às crianças e adolescentes carentes;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

e) a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

f) a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Educação (arts. 205 a 214 da CF/88)

- A educação é direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205).

Visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

- Para cumprir efetivamente seu dever com a Educação, o Estado deverá assegurar as seguintes garantias (art. 208):

a) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

b) progressiva universalização do ensino médio gratuito;

c) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

d) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

e) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

f) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

g) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- A iniciativa privada possui liberdade para ofertar o ensino, devendo atender às seguintes condições (art. 209):

a) cumprimento das normas gerais da educação nacional;

b) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

- Princípios do ensino (incisos I a XIX do art. 206):

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

c) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

d) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

e) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

f) gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

g) garantia de padrão de qualidade;

h) piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal;

i) garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Precedentes jurisprudenciais importante:s

JURISPRUDÊNCIA
"A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal"[6].
O conteúdo do direito à educação necessariamente abarca a obrigação estatal de capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, justa e igualitária, sendo inconstitucional lei municipal que proíbe conteúdo pedagógico relativas a identidade de gênero nos currículos escolares da rede pública[7].

[6] STF – Súmula Vinculante 12.
[7] STF – ADPF 462

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O sistema de ensino no Brasil é organizado em regime de colaboração de todos os entes federados, cada um atuando em determinadas áreas prioritárias e/ou desempenhando papéis específicos (art. 211). Cada ente é obrigado a aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (União = 18%; Estados e Municípios = 25%. Conforme art. 212, *caput*), devendo ser considerados, para fins de cumprimento de tal regra, os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, bem como os recursos públicos destinados às escolas públicas (art. 212, § 2º) que, por sua vez, podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que cumpram os requisitos previstos no art. 213.

- Objetivo do Plano Nacional de Educação (art. 214): articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a) erradicação do analfabetismo; b) universalização do atendimento escolar; c) melhoria da qualidade do ensino; d) formação para o trabalho; e) promoção humanística, científica e tecnológica do País; e f) estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.

- Duração do Plano Nacional de Educação (art. 214): 10 anos (decenal).

- As universidades gozam de autonomia tanto no exercício de suas atividades finalísticas (autonomia "didático-científica"), quanto no de suas atividades-meio (autonomia "administrativa e de gestão financeira e patrimonial") – art. 207, *caput*.

- As universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207, *caput*).

Cultura (arts. 215 e 216 da CF/88)

- No âmbito da cultura, o Estado atua garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais (art. 215, *caput*).

- Deve ser conferida proteção pelo Estado às diversas culturas (populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional) – preocupação com o multiculturalismo (art. 215, § 1º).

Plano Nacional de Cultura (art. 215, § 3º)

- Estabelecido por lei, de duração plurianual.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Objetivo: desenvolvimento cultural do país e integração das ações do poder público que conduzem aos seguintes propósitos (incisos I a V):

a) defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;

b) produção, promoção e difusão de bens culturais;

c) formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;

d) democratização do acesso aos bens de cultura;

e) valorização da diversidade étnica e regional.

Patrimônio cultural brasileiro (art. 216)

- São os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

- Dentre os bens do patrimônio cultural, incluem-se os seguintes (incisos I a V):

a) as formas de expressão;

b) os modos de criar, fazer e viver;

c) as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

d) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

e) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

- Formas de proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro (§ 1°): inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.

- Para financiar programas e projetos culturais, é facultado aos Estados e ao DF vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura (§ 6°).

Sistema Nacional de Cultura – SNC (art. 216-A)

- Organizado em regime de colaboração, forma descentralizada e participativa.

- Princípios do SNC (incisos I a XII do § 1°):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) diversidade das expressões culturais;

b) universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

c) fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

d) cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;

e) integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;

f) complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

g) transversalidade das políticas culturais;

h) autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;

i) transparência e compartilhamento das informações;

j) democratização dos processos decisórios com participação e controle social;

k) descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

l) ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

- CUIDADO! Os Estados, o DF e os Municípios organizarão, em leis próprias, seus respectivos sistemas de cultura (§ 4°), mas somente os Estados e DF podem vincular receita tributária para fundo estadual de fomento à cultura (art. 216, § 6°).

Desporto (art. 217 da CF/88)

- O desporto é previsto como direito individual (*caput*).

- Princípios que devem ser observados no desporto nacional (incisos I a IV.):

a) a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

b) a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

c) o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;

d) a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O Poder Judiciário pode ser acionado em causas relativas à disciplina e às competições desportivas, mas somente após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, a qual terá até 60 dias para proferir sua decisão final, contados da instauração do processo (§§ 1° e 2°).

Ciência, Tecnologia e Inovação (arts. 218 a 219-B da CF/88)

- Papel do Estado (art. 218, *caput*) - promover e incentivar:

a) o desenvolvimento científico;

b) a pesquisa;

c) a capacitação cientifica e tecnológica;

d) a inovação.

- Vinculação de parcela da receita orçamentária (art. 218, § 5°)

Art. 218, § 5° É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

A possibilidade de vinculação de parcela da receita orçamentária prevista é adstrita aos Estados e DF, não englobando os Municípios, podendo ser realizada sem necessidade de autorização legislativa (como é a regra geral prevista no art. 167, IV da CF), mas por simples ato do Poder Executivo.

- O mercado interno integra o patrimônio nacional: concepção social de mercado (afasta a concepção liberal de mercado)[8].

Cooperação (art. 219-A da CF/88)

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

- Atentar que a cooperação (não é "colaboração") prevista no art. 219-A poderá ocorrer com entidades tanto públicas quanto privadas.

[8] Lenza, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21. Ed. 2017.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – SNCTI (art. 219-B da CF/88)

- O SNCTI é organizado em regime de colaboração (não é "cooperação"), participando entidades tanto públicas quanto privadas (art. 219-B, *caput*), sendo organizado por normas gerais da União (art. 219-B, § 1º) e, ainda, legislação concorrente dos Estados, DF e Municípios destinada a atender suas peculiaridades (art. 219-B, § 2º).

Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/88)

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
§ 3º Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

- A liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa, embora protegidas pela Constituição, não são absolutas, devendo observar, notadamente, as restrições estabelecidas nos arts. 220 e 221 da CF, além da vedação ao anonimato (art. 5º, IV), da garantia do direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, V), bem como da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação (art. 5º, V).

Entendimento jurisprudencial importante:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

JURISPRUDÊNCIA
"1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. *2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios."* [9]

- Vedação ao monopólio ou oligopólio: os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio (art. 220, § 5°).

Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1° Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.
§ 2° A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social.
§ 3° Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.
§ 4° Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1°.
§ 5° As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1° serão comunicadas ao Congresso Nacional.

- É possível a participação do capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo ser disciplinada em lei (art. 222, 4°), observados, ainda, os preceitos do art. 222, *caput* e §§ 1° a 3° referentes à propriedade de tais empresas.

[9] STF – RE 1.075.412/PE

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Outorga e renovação das concessões, permissões e autorizações

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.

- A outorga e renovação das concessões, permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens é um ato do Poder Executivo (*caput*) que só produz efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional (§ 3º), que pode rejeitar a renovação (não confundir com outorga!) da concessão ou permissão (não entra aqui a autorização!) por, pelo menos, dois quintos de seus membros, em votação nominal (§ 2º).

- O Poder Executivo não pode cancelar a concessão ou permissão antes do prazo: a CF garante que só decisão judicial poderá fazê-lo (§ 4º).

Meio Ambiente (art. 225 da CF/88)

- O conceito de "meio ambiente" empregado pela CF abrange o meio ambiente natural (ou físico), constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico e a flora, basicamente. Não entra aqui o conceito de meio ambiente "artificial" (que engloba o espaço urbano construído) nem o de meio ambiente "cultural" (integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico etc.).

- O meio ambiente é bem de uso comum do povo (*caput*).

- O direito ao meio ambiente é uma espécie de direito fundamental de terceira geração.

- Não só a pessoa física pode ser responsabilizada por conduta lesiva ao meio ambiente, mas também a pessoa jurídica, podendo tais pessoas serem responsabilizadas inclusive penalmente (§ 3º).

- Os ecossistemas previstos no § 4º (Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira) e seus recursos naturais são utilizáveis (não são intocáveis), mas a forma de utilização será estabelecida em lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Esses ecossistemas não são bens da União, mas sim patrimônio nacional (§ 4º).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Pode-se dizer que a Emenda Constitucional 96/2017, que acrescentou o § 7° no art. 225 da CF, foi uma espécie de reação legislativa à decisão do STF na ADI 4983, que declarou a inconstitucionalidade de lei cearense que regulamentava a vaquejada como atividade desportiva e cultural, por entender que tal atividade submete animais à crueldade, o que é vedado pelo inciso VII do art. 225 da CF.

- Precedentes e entendimentos jurisprudenciais importantes:

JURISPRUDÊNCIA
*"É imprescritível a pretensão de **reparação civil** de dano ambiental"*[10].
*"É imprescritível a pretensão de **ressarcimento ao erário** decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto **indissociável do dano ambiental causado**"*[11].

Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso (arts. 226 a 230 da CF/88)

- Família = base da sociedade (art. 226, *caput*). Cabe ao Estado conferir proteção especial à família

- O casamento é civil, mas o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei (art. 226, §§ 1° e 2°).

- A celebração do casamento é gratuita e sua dissolução é possível por meio do divórcio (art. 226, §§ 1° e 6°). Não há prazo para que seja realizado o pedido de divórcio (antes da EC 66/2010 havia tal requisito).

- O conceito de família é ampliado na CF/88: a união estável entre o homem e a mulher, bem como a comunidade formada por qualquer dos dois pais e seus descendentes (família monoparental) são reconhecidos como entidade familiar (art. 226, §§ 3° e 4°) – há uma priorização pela família socioafetiva, que possui função social[12].

- O STF entende constitucional a união estável entre pessoas do mesmo sexo[13].

O STJ entende que não há vedação expressa a que se habilitem para o casamento pessoas do mesmo sexo e que é inaceitável a interpretação no sentido de haver vedação implícita[14].

---

[10] STF – RE 654.833.
[11] STF – RE 1427694.
[12] Lenza, 2017, p. 1410.
[13] STF – ADI 4.277 e ADPF 132.
[14] STJ – Resp 1.183.378/RS.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O homem e a mulher possuem o exercício igualitário dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal (art. 226, § 5°), o que se coaduna com o princípio da igualdade entre homens e mulheres previsto no art. 5°, I.

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
"Após a promulgação da EC n° 66/2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, da CF)." [15]

- Liberdade para o planejamento familiar (art. 226, § 7°)

O casal possui direito à livre decisão do planejamento familiar, devendo ser obedecidos os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.

Papel do Estado: propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício de tal direito.

Instituições oficiais e privadas estão proibidas de exercerem qualquer forma de coerção no que diz respeito ao referido direito.

- É assegurada igualdade plena entre os filhos, sejam os biológicos, os adotivos ou os adulterinos (art. 227, § 6°).

- Outras disposições constitucionais relativas aos jovens, além das previstas no art. 227: arts. 7°, XXXIII, 14, § 1°, II, "c", 24, XV e 60, § 4° do ADCT.

- Outras disposições constitucionais relativas aos portadores de deficiência, além das previstas no art. 227, §§ 1°, III e 2°: arts. 7°, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4°, I, 201, § 1°, 203, IV e V, 208, III e 244.

- Precedente(s) importante(s):

JURISPRUDÊNCIA
São inconstitucionais decretos municipais que dispensam a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para matrículas em escolas, uma vez que o direito assegurado a todos os brasileiros de conviver em um ambiente sanitariamente seguro [art. 196 da CF/88], em especial a garantia à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à saúde e à educação definido [art. 227 da CF/88], sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar e os municípios não podem desobrigar a vacinação

[15] STF – RE 1.167.478/RJ

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

contra a covid-19, já que esta foi incluída no Plano Nacional de Imunização (PNI), sob pena de desrespeito à distribuição de competências legislativas.[16]

Índios (arts. 231 e 232 da CF/88)

- A CF não define quem são índios, mas a eles reconhece sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231, *caput*).

- A União possui competência privativa para legislar sobre populações indígenas (art. 22, XI da CF), além da competência para demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como para proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231, *caput*).

- Os índios não possuem usufruto exclusivo das riquezas do subsolo de suas terras, mas sim do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (§ 2º).

- A remoção dos grupos indígenas de suas terras é possível em apenas duas hipóteses (art. 231, § 5º):

a) "Ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população (perceba que são situações emergenciais, por isso a atuação do Parlamento se posteriormente à remoção).

b) Após deliberação do Congresso Nacional, no interesse (aqui a atuação do Parlamento é anterior à remoção).

- O favorecimento do Estado na organização da atividade garimpeira em cooperativas e a priorização das cooperativas na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis são disposições que não se aplicam às terras indígenas (art. 231, § 7º).

- Recentemente, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral em Recurso Extraordinário em que o Tribunal rejeitou a possibilidade de adotar a data da promulgação da Constituição Federal (5/10/1988) como marco temporal para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas:

JURISPRUDÊNCIA

[16] STF – ADPF 1123

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena;

II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do §1º do artigo 231 do texto constitucional;

III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição;

IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no art. 231, §6º, da CF/88;

V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do art. 37, §6º da CF;

VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento;

VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT);

VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de procedimento demarcatório até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto n° 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado;

X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes;

XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis;

XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional ao meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas;

XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei"[17].

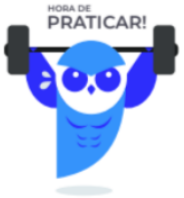
[17] STF – RE 1017365.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Disposição geral (art. 193 da CF/88)

1. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/ Administrativa - Serviço Social) Considerando a legislação específica e as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) relativas à seguridade social, julgue o próximo item.

Por ser uma sociedade instituída na divisão sociotécnica do trabalho, a ordem social, nos moldes previstos na CF, considera o trabalho um valor ético-constitucional e um direito e dever de todos, sendo a renda um produto do trabalho social.

Comentários

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 193:

> *Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.*

O trabalho cobre-se de valor social e a ordem social se constitui a partir do trabalho, logo, o labor representa um dever cívico para todos os cidadãos.

Todos têm o direito ao trabalho, conforme previsto no artigo 6° da CF.

> *Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por outro lado, os indivíduos têm o dever de trabalhar, de contribuir para o seu próprio sustento e de sua família e, assim, contribuir para a coletividade, através do desenvolvimento econômico. Dessa forma, a afirmativa está correta.

Gabarito: Certo.

Disposições gerais (arts. 194 e 195 da CF/88)

2. (CEBRASPE/2022/TRT-8ª Região/Analista Judiciário-Serviço Social) No que diz respeito à seguridade social, assinale a opção correta.

a) A seguridade social deve obedecer à seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

b) Os benefícios sociais da seguridade são ajustados pelo índice da inflação.

c) A seguridade social será financiada pelo Estado, de forma direta e indireta.

d) A seguridade social conta com valores diferenciados entre os benefícios para a população rural e urbana.

e) A seguridade social conta com a seletividade da cobertura e do atendimento.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **correto.** A afirmativa está de acordo com o previsto no inciso III, parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal.

> *Art. 194, Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *(...)*
>
> *III - **seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;***

Letra B - **incorreto.** Nem todos os benefícios sociais da seguridade social são ajustados com base no índice de inflação. Alguns benefícios sociais são pagos em "salário mínimo", logo, estes são ajustados com base no valor de majoração do salário-mínimo.

Citamos, como exemplo, o benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

família, para a qual é garantida um salário mínimo, conforme inciso V, do artigo 203 da Constituição Federal.

> *Art. 203, V - **a garantia de um salário mínimo de benefício mensal** à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.*

Para os demais, conforme artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, os benefícios são reajustados com base no índice nacional de preços ao consumidor - INPC.

> *Art. 41-A. **O valor dos benefícios** em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, **com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE**.*

Letra C - incorreto. A seguridade social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, por meio dos recursos provenientes dos orçamentos dos entes federativos, consoante artigo 195 da Constituição Federal.

> *Art. 195. **A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta**, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:*

Letra D - incorreto. Nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 194 da Constituição Federal, os benefícios para a população rural e urbana são caracterizados pela uniformidade e equivalência.

> *Art. 194, Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *(...)*
>
> *II - **uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;***

Letra E - incorreto. Os benefícios da seguridade social possuem universalidade da cobertura e atendimento, conforme inciso I, do parágrafo único, do artigo 194 da Constituição Federal.

> *Art. 194, Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - universalidade da cobertura e do atendimento;*

Gabarito: Letra A.

3. (CEBRASPE/2022/PGE-RO) Assinale a opção correta, com base nos dispositivos constitucionais relativos à seguridade social.

a) A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público, mas poderá, nos casos especificados em lei, receber incentivos fiscais ou creditícios.

b) A seguridade social tem caráter democrático e administração descentralizada mediante gestão tripartite, com a participação de trabalhadores, de aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

c) Entre os objetivos da seguridade social, inclui-se a diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.

d) A seguridade social é financiada, de forma direta e indireta, pelos recursos exclusivamente provenientes dos orçamentos da União e dos estados e pelas contribuições especiais.

e) As receitas dos estados e do Distrito Federal destinadas à seguridade social devem constar dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União.

Comentários

Letra C - **correta**. Consoante artigo 194, parágrafo único, inciso VI, da CF/88:

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*
>
> *Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *(...)*
>
> *VI - **diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde,***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;***

As demais alternativas estão incorretas por violarem os dispositivos constitucionais.

Letra A - incorreta. Não há possibilidade de receber benefícios e incentivos fiscais, nos termos do artigo 195, § 3°, da CF/88:

> *Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:*
>
> *(...)*
>
> *§ 3° A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público* ***nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.***

Letra B - incorreta. A gestão de que trata a alternativa é quadripartite, pois também conta com a participação dos empregadores. Dispõe o artigo 194, parágrafo único, inciso VII, da CF/88:

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*
>
> *Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *(...)*
>
> *VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante* ***gestão quadripartite****, com participação dos trabalhadores,* ***dos empregadores****, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.*

Letra D - incorreta. Os recursos que financiam a seguridade social são provenientes de diversos orçamentos e não exclusivamente da União e dos estados e pelas contribuições especiais. Dispõe o artigo 195 da CF/88:

> ***Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:*
>
> *II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;*
>
> *III - sobre a receita de concursos de prognósticos.*
>
> *IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.*

Letra E - incorreta. É vedada a integração das receitas no orçamento da União. Dispõe o artigo 195, § 1°, da CF/88:

> *Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1° - **As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.***

Gabarito: Letra C.

4. (CEBRASPE/2022/DPE-PI) Acerca do sistema de custeio da seguridade social, julgue os itens seguintes.

I É permitida a criação mediante lei ordinária de fontes de custeio destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social, além das previstas na Constituição Federal.

II A Constituição Federal não permite a cobrança de contribuições destinadas à seguridade social no mesmo exercício financeiro em que seja publicada a lei que as instituir ou majorar.

III São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

IV A Constituição Federal permite a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

V A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

d) III e V.

e) IV e V.

Comentários

Item I - errado. A criação de outras fontes de custeio deve ser feita por lei complementar, e não ordinária.

Dispõe o artigo 195, ° 4°, da CF/88:

> *Art. 195, § 4° **A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social**, obedecido o disposto no art. 154, I.*

Ademais, vamos ver o que diz o artigo 154, I, da CF/88:

> *Art. 154. A União poderá instituir:*
>
> *I - **mediante lei complementar**, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.*

Item II - errado. A cobrança de contribuições destinadas à seguridade social PODE ocorrer no mesmo exercício financeiro em que seja publicada a lei que as instituir ou majorar, respeitado o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da lei. Dispõe o 195, § 6°, da CF/88:

> *Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *III - cobrar tributos:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 195, § 6° - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas* ***após decorridos noventa dias da data de publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".***

Item III - correto. O item está em conformidade com o estabelecido no artigo 195, § 7°, da CF/88:

> *Art. 195, § 7° São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.*

Item IV - errado. O item está em desacordo com a previsão constitucional, visto não ser permitida a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Dispõe o artigo 195, II, da CF/88:

> *Art. 195, II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição,* ***não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social****;*

Item V - correto. O item versa sobre o artigo 195, § 3°, da CF/88:

> *Art. 195, § 3° - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.*

Estão corretos os itens III e V.

Gabarito: Letra D.

5. (CEBRASPE/2022/SEE-PE/Professor) De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

É dever do Estado a garantia de educação básica obrigatória e gratuita para todos os cidadãos, quer estejam na idade própria, isto é, dos quatro aos dezoito anos de idade, quer estejam fora dessa faixa etária.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dispõe o artigo 208, I da CF/88:

> *Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:*
>
> *I - educação básica obrigatória e gratuita* ***dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade****, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;*

A questão, portanto, está errada, pois a idade própria para a educação básica obrigatória e gratuita é até os 17 anos, não aos 18.

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Médico-Legista) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

I saúde.

II previdência social.

III assistência social.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos

e) Todos os itens estão certos.

Comentários.

A seguridade social engloba três áreas: saúde, previdência social, assistência social.

Embora caiba ao Estado organizar a seguridade social, as ações a ela relativas são de iniciativa não somente dos Poderes Públicos, mas também da sociedade.

Dispõe o *caput* do artigo 194 da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 194. **A seguridade social compreende** um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os **direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.***

Nesse sentido, todos os itens estão corretos.

Gabarito: Letra E.

7. (CEBRASPE/2004/TCU/Auditor Federal de Controle Externo/Controle Externo) Considerando as normas constitucionais relativas à ordem econômica e financeira e ao sistema financeiro nacional e os princípios constitucionais da seguridade social, julgue os itens que se seguem.

São princípios constitucionais da seguridade social os princípios da universalidade da cobertura - universalidade subjetiva - e da universalidade do atendimento - universalidade objetiva.

Comentários

Esse princípio tem por objetivo tornar a Seguridade Social acessível a todas as pessoas, brasileiros ou estrangeiros que estejam no país, garantindo a cobertura e a prestação efetiva dos serviços.

Sérgio Pinto Martins[1] preleciona:

> *A universalidade da cobertura deve ser entendida como as contingências que serão cobertas pelo sistema, como a impossibilidade de retornar ao trabalho, a idade avançada, a morte etc. Já a universalidade do atendimento refere-se às prestações que as pessoas necessitam, de acordo com a previsão da lei, como ocorre em relação aos serviços.*

Diz ainda:

> *A universalidade subjetiva "diz respeito a todas as pessoas que integram a população nacional", enquanto a objetiva "irá reparar as consequências das contingências estabelecidas na lei".*

Gabarito: Certo.

8. (CEBRASPE/2015/TCE-RN/Auditor) Com fundamento nas disposições constitucionais acerca da ordem econômica e financeira e da ordem social, julgue o item que se segue.

[1] MARTINS, Sérgio Pinto. **Direito da seguridade social.** 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 7

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os objetivos da seguridade social incluem a universalidade da cobertura e do atendimento, a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base de financiamento.

Comentários

A assertiva trouxe três dos sete objetivos da seguridade social previstos na Constituição Federal. Confira:

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*
>
> *Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *I - universalidade da cobertura e do atendimento;*
>
> *II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;*
>
> *III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;*
>
> *IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;*
>
> *V - equidade na forma de participação no custeio;*
>
> *VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;*
>
> *VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.*

Gabarito: Certo.

Saúde (arts. 196 a 200 da CF/88)

9. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Administrativo) De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) proteção à maternidade, especialmente à gestante.

b) proteção à família e à maternidade.

c) colaboração na proteção do meio ambiente.

d) reabilitação de pessoas com deficiência.

e) proteção à infância e à velhice.

Comentários

A alternativa correta é a letra C, conforme inciso VIII, artigo 200 da Constituição Federal.

> *Art. 200.* ***Ao sistema único de saúde compete****, além de outras atribuições, nos termos da lei:*
>
> *(...)*
>
> *VIII -* ***colaborar na proteção do meio ambiente****, nele compreendido o do trabalho.*

As demais alternativas correspondem a objetivos da previdência social e da assistência social, dispostos nos incisos II, artigo 201, e incisos I e IV do artigo 203, respectivamente.

> *Art. 201.* ***A previdência social*** *será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:*
>
> *(...)*
>
> *II -* ***proteção à maternidade, especialmente à gestante****; (****Letra A****)*
>
> *(...)*
>
> *Art. 203.* ***A assistência social*** *será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*
>
> *I -* ***a proteção à família, à maternidade, à infância****, à adolescência e* ***à velhice****; (****Letra B e E****)*
>
> *(...)*
>
> *IV - a habilitação e* ***reabilitação das pessoas portadoras de deficiência*** *e a promoção de sua integração à vida comunitária; (****Letra D****)*

Gabarito: Letra C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/2015/MPOG) Com base nas disposições do capítulo da seguridade social da Constituição Federal de 1988 (CF), bem como na regulamentação de suas políticas, julgue o item a seguir.

De acordo com as diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações e serviços de saúde devem ser descentralizados no sentido de atender toda a população brasileira, sob o comando único do Ministério da Saúde.

Comentários

Não é sob comando único, mas sim em cada esfera de governo, conforme inciso I do artigo 198 da CF/88. Confira:

> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:*
>
> *I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (grifo nosso)*

Gabarito: Errado.

11. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Auditor da Receita Estadual) No que diz respeito à ordem social na CF, assinale a opção correta.

a) As atividades de ensino, pesquisa e extensão universitárias devem ser fixadas conforme diretrizes definidas pela chefia do Poder Executivo, em cada nível da Federação.

b) As ações públicas de assistência social destinam-se exclusivamente ao amparo de crianças e adolescentes social ou economicamente carentes.

c) Compete privativamente aos orçamentos públicos da União, dos estados e dos municípios o financiamento da seguridade social.

d) É objetivo das ações estatais de saúde não somente o restabelecimento da saúde, mas também a prevenção de riscos.

e) Todos os trabalhadores devem filiar-se ao regime geral de previdência social.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - **incorreta**. Com base no *caput* do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

> *Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.*

Letra B - **incorreta**. Com base no *caput* do artigo 203 da Constituição Federal, as ações públicas de assistência social destinam-se a quem dela necessitar, não exclusivamente ao amparo de crianças e adolescentes social ou economicamente carentes.

> *Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*

Letra C - **incorreta**. Com base no *caput* do artigo 195 da Constituição Federal, a seguridade social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

> *Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais*

Letra D - **correta**. Conforme no *caput* do artigo 196 da Constituição Federal.

> *Art. 196. **A saúde** é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que **visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação**.*

Letra E - **incorreta**. Como podemos observar no *caput* do artigo 40 da Constituição Federal, nem todos os trabalhadores deverão filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que os servidores públicos, por exemplo, podem ser filiados a Regime Próprio de Previdência Social.

> *Art. 40. **O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos** terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*

Gabarito: Letra D.

12. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

É o que prevê o § 1º do artigo 199 da CF/88:

> *Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.*
>
> *§ 1º - **As instituições privadas poderão participar de forma complementar** do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.*

Essa previsão também se encontra na Lei nº 8.080/90:

> *Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.*

Gabarito: Certo.

13. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

Cabe ao Ministério da Educação ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.

Comentários

Está em desacordo com o que prevê o inciso III do artigo 200 da CF/88:

> *Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:*
>
> *(...)*
>
> *III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;*

A lei n° 8.080/90 também dispõe de forma diversa, vejamos:

> *Art. 6° Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;*

Ou seja, não há essa previsão de ordenação e formação de recursos humanos pelo Ministério da Educação.

Gabarito: Errado.

14. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

Uma das diretrizes do SUS é o atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas.

Comentários

A assertiva diverge do que prevê a Carta Maior:

> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:*
>
> *I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;*
>
> *II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; (grifo nosso)*
>
> *III - participação da comunidade.*

Verificamos que a prioridade é para as atividades preventivas e não curativas.

Gabarito: Errado.

15. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

A saúde é um direito exclusivo de todos os cidadãos brasileiros que estejam em dia com suas contribuições mensais à previdência social.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Constituição Federal garante a todos o direito à saúde, independente de qualquer contribuição. Já os benefícios previdenciários são exclusivos daqueles que contribuírem para a previdência social.

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Gabarito: Errado.

16. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

A comercialização da coleta, do processamento e da transfusão de sangue e seus derivados é permitida, desde que prevista em lei.

Comentários

A nossa Carta Magna prevê expressamente a vedação de tal prática:

> *Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. (grifo nosso)*

Gabarito: Errado.

17. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) Com relação ao dever do Estado de garantir a saúde da população, julgue o item seguinte.

Os usuários de planos de saúde privados não devem ter acesso aos serviços públicos de saúde, os quais destinam-se aos desprovidos de recursos financeiros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, não havendo distinção de qualquer natureza, sendo um direito de todos, conforme prevê o artigo 196 da CF/88:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Além disso, prevê a lei 8.080/90:

> *Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:*
>
> *I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;*
>
> *(...)*
>
> *IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; (grifo nosso)*

Gabarito: Errado.

18. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) Em relação à saúde, no título da Constituição da República que rege a ordem social, julgue o seguinte item.

O direito à saúde, na Constituição da República, é, em certa medida, tratado como uma manifestação do princípio da igualdade.

Comentários

O direito à saúde privilegia a igualdade, para que seja garantido a todos o direito de viver em sociedade, de compartilhar tudo o que ela pode oferecer. Ter acesso à saúde de modo isonômico é um direito de todos e deve ser garantido pelo Estado. A CF, em diversos artigos, garante o direito à saúde, sem distinção de qualquer natureza. Vejamos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

De fato, houve uma preocupação do constituinte, ao longo da Constituição em garantir o direito à saúde, porém, infelizmente, o que se observa, é pouca efetividade na prática, necessitando, constantemente, da intervenção do Poder Judiciário para fazer valer o que está previsto.

Gabarito: Certo.

19. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo /Auditoria de Contas Públicas de Saúde) Em relação à saúde, no título da Constituição da República que rege a ordem social, julgue o seguinte item.

A disciplina constitucional da saúde permite que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o poder público colabore com quaisquer instituições privadas prestadoras de serviços de saúde, mediante a destinação de auxílios e subvenções, conforme o caso.

Comentários

Não pode contribuir com quaisquer instituições privadas, nos termos do §2º do artigo 199 da CF/88, sendo expressamente vedado destinação às instituições privadas **com fins lucrativos**:

> *Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º É **vedada** a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.*

Vejamos ainda o que prevê a Lei 4.320/64:

> *Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:*
>
> *(...)*
>
> *Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. (grifo nosso)*
>
> *Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados.*
>
> *Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. (grifo nosso)*

Gabarito: Errado.

20. (CEBRASPE/2008/MTE/Administrador) Acerca dos direitos sociais e da ordem social, julgue o item a seguir.

Caso uma clínica privada especializada em transplante de medula óssea pretenda estender os seus serviços para o atendimento à população carente, nesse caso, ainda que essa clínica integre o Sistema Único de Saúde, não poderá receber recursos públicos para auxílios ou subvenções se tiver fins lucrativos.

Comentários

A afirmativa está correta, pois as entidades com fins lucrativos não podem receber recursos públicos, conforme previsto em nossa Carta Magna, vejamos:

> *Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.*
>
> *§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (grifo nosso)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. (grifo nosso)*

Gabarito: Correta.

Educação (arts. 205 a 214 da CF/88)

21. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/ Administrativa - Serviço Social) Conforme as bases legais da educação nacional estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

É permitido aos estados legislar sobre seus sistemas de ensino, desde que respeitada a primazia hierárquica da legislação da União.

Comentários

A Constituição Federal traz os seguintes dispositivos, que nos permitem admitir a assertiva como correta:

> *Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:*
>
> *(...)*
>
> *IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.*

Em complemento, já decidiu o STF em alguns julgados a competência da União em fixar normas gerais de ensino e educação, cabendo aos demais entes federados legislar sobre matérias específicas (ADI 4.060 / ADI 4.257 / ADI 3.669:

> *A competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (CRFB, art. 24, IX) autoriza a fixação, por lei local, do número máximo de alunos em sala de aula, no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos estudantes. (ADI 4.060)*
>
> *2. Competência para disciplinar normas gerais sobre diretrizes e bases da educação nacional. Prerrogativa da União. (ADI 4.257)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais, e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios de cumprir o quanto estabelecido no art. 24, IX, da Constituição da República, ou seja, para legislar sobre educação. O art. 22, XXIV, da Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal. (ADI 3.669)*

Gabarito: Certo.

22. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

É opcional aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois com base na Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais ou responsáveis têm obrigação de efetuar a matrícula das crianças na educação básica.

> *Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.*

Ademais, a segunda parte da afirmativa está correta, pois conforme inciso I, artigo 208 da Constituição Federal, a educação básica obrigatória e gratuita é a partir dos quatro anos de idade.

> *Art. 208.* ***O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de****:*
>
> *I -* ***educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)*** *aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;*

Gabarito: Errado.

23. (CEBRASPE/2009/TCU/Auditor Federal de Controle Externo/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas) Quanto à organização do Estado brasileiro, julgue o item seguinte.

É inconstitucional preceito legal municipal que inclua nova disciplina escolar nos currículos de ensinos fundamental e médio da rede pública do município.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394/96), dispõe:

> *Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.*

Nada impede que o município, atendendo às suas necessidades, complete seu currículo. A exigência é que a base nacional seja atendida. Assim, não se verifica nenhuma vedação à complementação, lembrando que o STF já decidiu em alguns julgados a competência da União em fixar normas gerais de ensino e educação, cabendo aos demais entes federados legislar sobre matérias específicas (ADI 3.669):

> *Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais, e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios de cumprir o quanto estabelecido no art. 24, IX, da Constituição da República, ou seja, para legislar sobre educação. O art. 22, XXIV, da Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal. (ADI 3.669)*

Gabarito: Errado.

24. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso) Acerca do direito fundamental à educação e seus fundamentos, é correto afirmar que a educação é

a) direito de todos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.

b) dever de todos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.

c) direito de todos e dever do Estado, que deve promovê-la e incentivá-la de maneira exclusiva.

d) direito e dever de todos, devendo seguir as diretrizes determinadas pela família.

e) direito de todos e dever da família, que deve promovê-la e incentivá-la de maneira exclusiva.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, da CF/88).

> *Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.*

Gabarito: Letra A.

25. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso) A efetivação do direito à educação depende de prestações materiais positivas, entre elas, o ensino. De acordo com a CF e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os princípios que regem o ensino são

a) igualdade de condições para acesso e permanência na escola e pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

b) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e diferenciação de condições para acesso e permanência na escola.

c) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e gestão impositiva do ensino público.

d) predominância de ideias e concepções pedagógicas e gestão democrática do ensino público.

e) gratuidade de ensino público e apreço à superioridade social.

Comentários:

Os princípios atinentes ao ensino estão presentes no artigo 206, da CF/88. Vejamos:

> *Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:*
>
> *I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;*
>
> *II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;*
>
> *III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;*
>
> *IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Gabarito: Letra A.

Desporto (arts. 217 da CF/88)

26. (CEBRASPE/2015/TRE RS/AJAJ/Adaptada) Acerca de aspectos relacionados à Constituição, poder constituinte e princípios constitucionais fundamentais, assinale a opção correta.

O dispositivo da CF que considera dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais é considerado norma constitucional de eficácia contida.

Comentários

O dispositivo a que alude o enunciado é o artigo 217 da CF/1988:

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Trata-se de norma de eficácia plena e imediata, pois esse direito público subjetivo pode ser exigido pelo cidadão comum, sendo expresso o DEVER de fomento do Estado, o que revela o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

caráter cogente dos incisos do artigo 217 da Lei Maior, independentemente de regulamentação legal.

Gabarito: Errado.

Meio Ambiente (art. 225 da CF/88)

27. (CEBRASPE/2016/TRT 8/Analista) Acerca das finanças públicas, da ordem econômica e financeira, da reforma agrária, do sistema financeiro nacional e da ordem social, assinale a opção correta de acordo com a CF.

É direito fundamental da pessoa humana o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a garantia desse direito.

Comentários

É isso mesmo, conforme *caput* do artigo 225 da CF/1988:

> *Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.*

Gabarito: Certo.

28. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de São Cristóvão/Técnico Ambiental) A respeito dos deveres do Poder Público na defesa e preservação do direito que todos têm ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, julgue os itens a seguir, com base no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

I A fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético é incumbência do Poder Público.

II As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.

III A definição, nas unidades da Federação, dos espaços territoriais e de seus componentes a serem especialmente protegidos pode ser alterada por lei ou medida provisória.

Assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas o item III está certo.

d) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar os itens:

Item I - **correto.** O enunciado está de acordo com o § 1°, inciso II, do artigo 225 da Constituição Federal.

> *Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*
>
> *§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito,* ***incumbe ao Poder Público****:*
>
> *(...)*
>
> *II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e* ***fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;***

Item II - **incorreto.** É lei federal que deve definir a localização de usinas que operem com reator nuclear, consoante § 6° do artigo 225 da Constituição Federal.

> *Art. 225, § 6° As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua* ***localização definida em lei federal****, sem o que não poderão ser instaladas.*

Item III - **incorreto.** Nos termos do § 1°, inciso III, do artigo 225 da Constituição Federal, somente através de lei deverão ser definidos os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos.

> *Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*
>
> *§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *III - **definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos**, sendo a alteração e a supressão permitidas **somente através de lei**, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;*

Gabarito: Letra A.

Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso (art. 226 a 230 da CF/88)

29. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

A CF assegura o planejamento familiar como de livre decisão do casal, entendendo-se também como entidade familiar a comunidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes.

Comentários

A afirmativa está correta, pois conforme §§ 4º e 7º, artigo 226 da Constituição Federal.

> *Art. 226, § 4º Entende-se, também, como **entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.***
>
> *(...)*
>
> *§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, **o planejamento familiar é livre decisão do casal**, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.*

Gabarito: Certo.

30. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com relação aos direitos da pessoa idosa, julgue o item que se segue.

Os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em abrigos destinados para esse fim.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A afirmativa está incorreta, pois com base no § 1º, artigo 230 da Constituição Federal, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, e não em abrigos destinados para esse fim.

> *Art. 230, § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados* ***preferencialmente em seus lares.***

Gabarito: Errado

Dos Índios (art. 231 e 232 da CF/88)

31. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Especialista da Fazenda Estadual) No que se refere aos direitos das populações indígenas e das comunidades remanescentes de quilombos, julgue os seguintes itens.

I As terras ocupadas tradicionalmente pelas comunidades indígenas não podem ser vendidas.

II Os indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupam, ainda que não estejam demarcadas.

III A Constituição Federal de 1988 considera objeto de tombamento os locais onde haja reminiscências históricas de antigos quilombos.

IV As comunidades remanescentes de quilombos têm o direito de se autoidentificarem dessa maneira.

Assinale a opção correta.

a) Apenas os itens I e II estão certos.

b) Apenas os itens I e IV estão certos.

c) Apenas os itens II e III estão certos.

d) Apenas os itens III e IV estão certos

e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Vamos analisar os itens:

Item I - **correto**. Com base no § 4º, artigo 231 da Constituição Federal.

> *Art. 231, § 4º* ***As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis****, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.*

Item II - **correto**. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, Pet 3.388.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente "reconhecidos", e não simplesmente outorgados, com o que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva****. Ato declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de "originários", a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou como "nulos e extintos" (§ 6º do art. 231 da CF). [Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto, j. 19-3-2009, P, DJE de 1º-7-2010.]*

Item III - **correto**. Com base no § 5º, artigo 216 da Constituição Federal

> *Art. 216, § 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.*

Item IV - **correto**. Com base no *caput* do artigo 68 dos Atos Das Disposições Constitucionais Transitórias, é garantido inclusive àqueles que estejam ocupando suas terras o reconhecimento da propriedade definitiva.

> *Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.*

Gabarito: Letra E.

Assistência Social (art. 203 e 204 da CF/88)

32. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com relação aos direitos da pessoa idosa, julgue o item que se segue.

Caberá ao poder público, no âmbito da assistência social, prover o sustento da pessoa idosa, caso esta ou os seus familiares não tenham condições de fazê-lo.

Comentários

A afirmativa está correta, conforme inciso V, artigo 203 da Constituição Federal.

> *Art. 203. **A assistência social será prestada a quem dela necessitar**, independentemente de contribuição à seguridade social, e **tem por objetivos**:*
>
> *(...)*
>
> *V - **a garantia de um salário mínimo de benefício mensal** à pessoa portadora de deficiência e **ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,** conforme dispuser a lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Quais das três áreas da seguridade social não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação de seus usuários?

2. Conforme o art. 193 da Constituição Federal, a ordem social tem como base o primado do ____(a)____, e como objetivo o ____(b)____ e a ____(c)____ sociais.

3. Os princípios constitucionais da seguridade social estão elencados no art. 194, parágrafo único, da CF. Complemente as lacunas a seguir com esses princípios:

3.1) ____(a)____ da cobertura e do atendimento;

3.2) uniformidade e equivalência dos ____(b)____ e ____(c)____ às populações urbanas e rurais;

3.3) ____(d)____ e ____(e)____ na prestação dos benefícios e serviços;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3.4) ____(f)____ do valor dos benefícios;

3.5) ____(g)____ na forma de participação no custeio;

3.6) ____(h)____ da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter ____(i)____ contributivo da previdência social; e

3.7) caráter ____(j)____ e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos ____(k)____, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos ____(l)____.

4. As receitas dos Estados destinadas à seguridade social devem integrar o orçamento da União ou constar de seu próprio orçamento?

5. Para garantir a manutenção da sua seguridade social, o Município do Rio de Janeiro instituiu, por lei ordinária, nova fonte de custeio, com base em sua competência residual. Isso estaria em conformidade às regras da ordem social previstas na CF?

6. Quais as diretrizes constitucionais do sistema único de saúde (sus)?

7. Qual o modelo constitucional previsto para a participação das instituições privadas no sistema único de saúde (sus)?

8. A Constituição Federal concede algum benefício a alguma categoria profissional específica no que tange à idade para fins de aposentadoria pelo regime geral de previdência social?

9. É possível o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União?

10. De acordo com o art. 203 da Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

10.1. a ____(a)____ à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

10.2. o amparo às crianças e adolescentes ____(b)____;

10.3. a promoção da integração ao mercado de ____(c)____;

10.4. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de ____(d)____ e a promoção de sua integração à vida comunitária;

10.5. a garantia de um ____(e)____ de benefício mensal à pessoa portadora de ____(f)____ e ao ____(g)____ que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

10.6. a redução da vulnerabilidade ____(h)____ socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. Os Estados e o Distrito Federal podem vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida a programa de apoio à inclusão e promoção social, contudo, a Constituição Federal traz três vedações na aplicação desses recursos. Quais são essas vedações?

12. Os princípios constitucionais na aplicação do ensino estão elencados no art. 206 da CF. Complemente as lacunas a seguir com esses princípios:

12.1 igualdade de ____(a)____ para o acesso e permanência na escola;

12.2 liberdade de ____(b)____, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

12.3 pluralismo de ____(c)____ e de concepções ____(d)____, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

12.4 ____(e)____ do ensino público em estabelecimentos oficiais;

12.5 ____(f)____ dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de ____(g)____, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

12.6 gestão ____(h)____ do ensino público, na forma da lei;

12.7 garantia de padrão de ____(i)____.

12.8 ____(j)____ salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

12.9 garantia do direito à ____(l)____ e à ____(k)____ ao longo da vida.

13. O Estado tem o dever de garantir o direito à educação básica para crianças de cinco e seis anos de idade?

14. O ensino é livre à iniciativa privada, contudo, a Constituição Federal traz duas condições, quais são elas?

15. Quais instituições de ensino são constitucionalmente obrigadas a ofertar o ensino religioso?

16. Quais as duas condições trazidas pela Constituição Federal para que o Estado possa dirigir recursos públicos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas?

17. Complete as lacunas a seguir, a respeito do plano nacional de educação, nos termos do art. 214 da CF:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17.1. A ____(a)____ estabelecerá o plano nacional de educação, de duração ____(b)____, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e ____(c)____ de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

17.2. erradicação do ____(d)____;

17.3. universalização do ____(e)____ escolar;

17.4. melhoria da qualidade do ____(f)____;

17.5. formação para o ____(g)____;

17.6. promoção ____(h)____, científica e tecnológica do País.

17.7. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como ____(i)____ do produto interno bruto.

18. Nos termos da CF, do que é constituído o patrimônio cultural brasileiro?

19. Qual mecanismo a CF faculta aos Estados e ao DF como forma de financiamento de programas e projetos culturais?

20. Qual o papel dos entes federados na organização do Sistema Nacional de Cultura?

21. A CF prevê algum tratamento prioritário para o desporto educacional e o de alto rendimento?

22. O Poder Judiciário pode atuar em ações relativas à disciplina e às competições desportivas?

23. A CF permite a restrição legal da propaganda comercial?

24. Quais os quatro princípios que a CF prevê que devem ser atendidos pela produção e pela programação das emissoras de rádio e televisão?

25. Uma empresa cujo capital é inteiramente britânico e seja constituída pelas leis britânicas, sem sede no Brasil, poderá ser proprietária de empresa jornalística e de radiofusão no estado do Paraná?

26. É possível o cancelamento de uma concessão para serviço de radiodifusão de sons e imagens, antes de vencido o prazo, por parte do Congresso Nacional? Qual o quórum necessário?

27. A Constituição impõe algum ônus especial àquele que explora recursos naturais?

28. A CF garante gratuidade de transporte coletivo para alguma parcela da sociedade?

29. Quais os requisitos constitucionais que possibilitam o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas?

30. Cabe exclusivamente ao Ministério Público ingressar em juízo em defesa dos direitos e interesses dos índios, suas comunidades e organizações?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas

1. Quais das três áreas da seguridade social não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação de seus usuários?

Assistência social e saúde.

2. Conforme o art. 193 da Constituição Federal, a ordem social tem como base o primado do ____(a)____, e como objetivo o ____(b)____ e a ____(c)____ sociais.

(a) trabalho	(b) bem-estar	(c) justiça

3. Os princípios constitucionais da seguridade social estão elencados no art. 194, parágrafo único, da CF. Complemente as lacunas a seguir com esses princípios:

3.1) ____(a)____ da cobertura e do atendimento;

3.2) uniformidade e equivalência dos ____(b)____ e ____(c)____ às populações urbanas e rurais;

3.3) ____(d)____ e ____(e)____ na prestação dos benefícios e serviços;

3.4) ____(f)____ do valor dos benefícios;

3.5) ____(g)____ na forma de participação no custeio;

3.6) ____(h)____ da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter ____(i)____ contributivo da previdência social; e

3.7) caráter ____(j)____ e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos ____(k)____, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos ____(l)____.

a) universalidade	b) benefícios	c) serviços	d) seletividade
e) distributividade	f) irredutibilidade	g) equidade	h) diversidade
i) contributivo	j) democrático	k) trabalhadores	l) colegiados

4. As receitas dos Estados destinadas à seguridade social devem integrar o orçamento da União ou constar de seu próprio orçamento?

Devem constar de seu próprio orçamento, conforme art. 195, § 1° da CF:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 195, § 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.*

5. Para garantir a manutenção da sua seguridade social, o Município do Rio de Janeiro instituiu, por lei ordinária, nova fonte de custeio, com base em sua competência residual. Isso estaria em conformidade às regras da ordem social previstas na CF?

Não, porque somente por meio de lei complementar federal é possível a criação de novas fontes destinadas a manter ou expandir a seguridade social (art. 195, § 4º e art. 154, I – competência tributária residual da União – exige-se lei complementar).

6. Quais as diretrizes constitucionais do sistema único de saúde (sus)?

De acordo com o art. 198, incisos I a III da CF, as diretrizes do sus são: i) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; ii) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e III) participação da comunidade.

7. Qual o modelo constitucional previsto para a participação das instituições privadas no sistema único de saúde (sus)?

As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao sus, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (CF, art. 199, § 1º).

Além disso, o art. 199 da CF veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (art. 199, § 2º), bem como a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei (§ 3º).

8. A Constituição Federal concede algum benefício a alguma categoria profissional específica no que tange à idade para fins de aposentadoria pelo regime geral de previdência social?

Sim, ao professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar (CF, art. 201, § 8º).

A essa categoria profissional, a CF <u>reduz em cinco anos o requisito de idade</u> para fins de aposentadoria pelo regime geral de previdência social.

9. É possível o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União?

Em regra, não, salvo na qualidade de patrocinador, conforme art. 202, § 3º da CF:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 202, § 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.*

10. De acordo com o art. 203 da Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

10.1. a ____(a)____ à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

10.2. o amparo às crianças e adolescentes ____(b)____;

10.3. a promoção da integração ao mercado de ____(c)____;

10.4. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de____(d)____ e a promoção de sua integração à vida comunitária;

10.5. a garantia de um ____(e)____ de benefício mensal à pessoa portadora de ____(f)____ e ao ____(g)____ que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

10.6. a redução da vulnerabilidade ____(h)____ socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

a) proteção	b) carentes	c) trabalho	d) deficiência
e) salário mínimo	f) deficiência	g) idoso	h) socioeconômica

11. Os Estados e o Distrito Federal podem vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida a programa de apoio à inclusão e promoção social, contudo, a Constituição Federal traz três vedações na aplicação desses recursos. Quais são essas vedações?

Conforme art. 204, parágrafo único, da CF, é vedada a utilização desses recursos no pagamento de:

a) despesas com pessoal e encargos sociais;

b) serviços da dívida;

c) qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. Os princípios constitucionais na aplicação do ensino estão elencados no art. 206 da CF. Complemente as lacunas a seguir com esses princípios:

12.1 igualdade de ____(a)____ para o acesso e permanência na escola;

12.2 liberdade de ____(b)____, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

12.3 pluralismo de ____(c)____ e de concepções ____(d)____, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

12.4 ____(e)____ do ensino público em estabelecimentos oficiais;

12.5 ____(f)____ dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de ____(g)____, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

12.6 gestão ____(h)____ do ensino público, na forma da lei;

12.7 garantia de padrão de ____(i)____.

12.8 ____(j)____ salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

12.9 garantia do direito à ____(l)____ e à ____(k)____ ao longo da vida.

a) condições	b) aprender	c) ideias	d) pedagógicas
e) gratuidade	f) valorização	g) carreira	h) democrática
i) qualidade	j) piso	l) educação	k) aprendizagem

13. O Estado tem o dever de garantir o direito à educação básica para crianças de cinco e seis anos de idade?

Sim. Entre as garantias listadas para a efetivação da educação por parte do Estado no art. 208 da Constituição Federal, está a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça o dever dos pais ou responsáveis matricular seus filhos ou pupilos na rede ensino em seu artigo 55:

> *Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. O ensino é livre à iniciativa privada, contudo, a Constituição Federal traz duas condições, quais são elas?

De acordo com o art. 209 da CF, o setor privado deve atender duas condições:

a) cumprimento das normas gerais da educação nacional;

b) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

15. Quais instituições de ensino são constitucionalmente obrigadas a ofertar o ensino religioso?

Somente as escolas públicas de ensino fundamental, nos termos do art. 210, § 1° da CF:

> *Art. 210, § 1° O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.*

16. Quais as duas condições trazidas pela Constituição Federal para que o Estado possa dirigir recursos públicos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas?

As condições estão no art. 213 da Constituição Federal, segundo o qual os recursos públicos podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

17. Complete as lacunas a seguir, a respeito do plano nacional de educação, nos termos do art. 214 da CF:

17.1. A ____(a)____ estabelecerá o plano nacional de educação, de duração ____(b)____, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e ____(c)____ de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

17.2. erradicação do ____(d)____;

17.3. universalização do ____(e)____ escolar;

17.4. melhoria da qualidade do ____(f)____;

17.5. formação para o ____(g)____;

17.6. promoção ____(h)____, científica e tecnológica do País.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17.7. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como ____(i)____ do produto interno bruto.

(a) lei	(b) decenal	(c) estratégias	(d) analfabetismo
(e) atendimento	(f) ensino	(g) trabalho	(h) humanística
(i) proporção			

18. Nos termos da CF, do que é constituído o patrimônio cultural brasileiro?

O art. 216 da CF define que constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, listando alguns exemplos desses:

> *Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:*
>
> *I - as formas de expressão;*
>
> *II - os modos de criar, fazer e viver;*
>
> *III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;*
>
> *IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;*
>
> *V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.*

19. Qual mecanismo a CF faculta aos Estados e ao DF como forma de financiamento de programas e projetos culturais?

A Constituição faculta a tais entes que vinculem até 0,5% de sua receita tributária líquida a fundo estadual de fomento à cultura, consoante art. 216, § 6° da CF:

> *Art. 216, § 6° É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:*
>
> *I - despesas com pessoal e encargos sociais;*
>
> *II - serviço da dívida;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.*

20. Qual o papel dos entes federados na organização do Sistema Nacional de Cultura?

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa (art. 216-A, *caput*), cabendo à União a edição de lei que disporá sobre a regulamentação do SNC, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo (art. 216-A, § 3º) e, cumprindo aos Estados, DF e Municípios a organização de seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias (art. 216-A, § 4º).

21. A CF prevê algum tratamento prioritário para o desporto educacional e o de alto rendimento?

Sim, a Constituição prevê a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento (art. 217, II).

22. O Poder Judiciário pode atuar em ações relativas à disciplina e às competições desportivas?

Sim, mas somente após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei (art. 217, § 1º).

23. A CF permite a restrição legal da propaganda comercial?

Sim, inclusive, de modo expresso, sujeita a restrições legais a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias (CF, art. 220, § 4º).

24. Quais os quatro princípios que a CF prevê que devem ser atendidos pela produção e pela programação das emissoras de rádio e televisão?

Os princípios que devem ser atendidos estão listados no art. 221 da Constituição e são os seguintes:

a) preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

b) promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;

c) regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;

d) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25. Uma empresa cujo capital é inteiramente britânico e seja constituída pelas leis britânicas, sem sede no Brasil, poderá ser proprietária de empresa jornalística e de radiofusão no estado do Paraná?

A empresa em questão não poderá ser proprietária da empresa no estado do Paraná ou em qualquer local do Brasil, pois a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País (CF, art. 222).

26. É possível o cancelamento de uma concessão para serviço de radiodifusão de sons e imagens, antes de vencido o prazo, por parte do Congresso Nacional? Qual o quórum necessário?

Não é possível: para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial (CF, art. 223, § 4º).

27. A Constituição impõe algum ônus especial àquele que explora recursos naturais?

Sim, impõe a ele que recupere o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei (CF, art. 225, § 2º).

28. A CF garante gratuidade de transporte coletivo para alguma parcela da sociedade?

Sim, é garantida aos maiores de sessenta e cincos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos (CF, art. 230, § 2º).

29. Quais os requisitos constitucionais que possibilitam o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas?

São necessários os seguintes requisitos (art. 231, § 3º):

a) autorização do Congresso Nacional;

b) audiência das comunidades afetadas.

Cumpre destacar que a CF assegura às comunidades afetadas participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

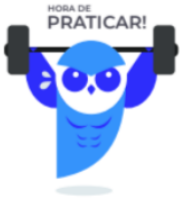
30. Cabe exclusivamente ao Ministério Público ingressar em juízo em defesa dos direitos e interesses dos índios, suas comunidades e organizações?

Negativo, uma vez que, embora o Ministério Público deva intervir em todos os atos do processo, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesse (CF, art. 232).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Disposição geral (art. 193 da CF/88)

1. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/ Administrativa - Serviço Social) Considerando a legislação específica e as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) relativas à seguridade social, julgue o próximo item.

Por ser uma sociedade instituída na divisão sociotécnica do trabalho, a ordem social, nos moldes previstos na CF, considera o trabalho um valor ético-constitucional e um direito e dever de todos, sendo a renda um produto do trabalho social.

Disposições gerais (arts. 194 e 195 da CF/88)

2. (CEBRASPE/2022/TRT-8ª Região/Analista Judiciário-Serviço Social) No que diz respeito à seguridade social, assinale a opção correta.

a) A seguridade social deve obedecer à seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

b) Os benefícios sociais da seguridade são ajustados pelo índice da inflação.

c) A seguridade social será financiada pelo Estado, de forma direta e indireta.

d) A seguridade social conta com valores diferenciados entre os benefícios para a população rural e urbana.

e) A seguridade social conta com a seletividade da cobertura e do atendimento.

3. (CEBRASPE/2022/PGE-RO) Assinale a opção correta, com base nos dispositivos constitucionais relativos à seguridade social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público, mas poderá, nos casos especificados em lei, receber incentivos fiscais ou creditícios.

b) A seguridade social tem caráter democrático e administração descentralizada mediante gestão tripartite, com a participação de trabalhadores, de aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

c) Entre os objetivos da seguridade social, inclui-se a diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.

d) A seguridade social é financiada, de forma direta e indireta, pelos recursos exclusivamente provenientes dos orçamentos da União e dos estados e pelas contribuições especiais.

e) As receitas dos estados e do Distrito Federal destinadas à seguridade social devem constar dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União.

4. (CEBRASPE/2022/DPE-PI) Acerca do sistema de custeio da seguridade social, julgue os itens seguintes.

I É permitida a criação mediante lei ordinária de fontes de custeio destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social, além das previstas na Constituição Federal.

II A Constituição Federal não permite a cobrança de contribuições destinadas à seguridade social no mesmo exercício financeiro em que seja publicada a lei que as instituir ou majorar.

III São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

IV A Constituição Federal permite a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.

V A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) III e V.

e) IV e V.

5. (CEBRASPE/2022/SEE-PE/Professor) De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

É dever do Estado a garantia de educação básica obrigatória e gratuita para todos os cidadãos, quer estejam na idade própria, isto é, dos quatro aos dezoito anos de idade, quer estejam fora dessa faixa etária.

6. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Médico-Legista) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

I saúde.

II previdência social.

III assistência social.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens II e III estão certos

e) Todos os itens estão certos.

7. (CEBRASPE/2004/TCU/Auditor Federal de Controle Externo/Controle Externo) Considerando as normas constitucionais relativas à ordem econômica e financeira e ao sistema financeiro nacional e os princípios constitucionais da seguridade social, julgue os itens que se seguem.

São princípios constitucionais da seguridade social os princípios da universalidade da cobertura - universalidade subjetiva - e da universalidade do atendimento - universalidade objetiva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CEBRASPE/2015/TCE-RN/Auditor) Com fundamento nas disposições constitucionais acerca da ordem econômica e financeira e da ordem social, julgue o item que se segue.

Os objetivos da seguridade social incluem a universalidade da cobertura e do atendimento, a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base de financiamento.

Saúde (arts. 196 a 200 da CF/88)

9. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Administrativo) De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, a

a) proteção à maternidade, especialmente à gestante.

b) proteção à família e à maternidade.

c) colaboração na proteção do meio ambiente.

d) reabilitação de pessoas com deficiência.

e) proteção à infância e à velhice.

10. (CEBRASPE/2015/MPOG) Com base nas disposições do capítulo da seguridade social da Constituição Federal de 1988 (CF), bem como na regulamentação de suas políticas, julgue o item a seguir.

De acordo com as diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações e serviços de saúde devem ser descentralizados no sentido de atender toda a população brasileira, sob o comando único do Ministério da Saúde.

11. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Auditor da Receita Estadual) No que diz respeito à ordem social na CF, assinale a opção correta.

a) As atividades de ensino, pesquisa e extensão universitárias devem ser fixadas conforme diretrizes definidas pela chefia do Poder Executivo, em cada nível da Federação.

b) As ações públicas de assistência social destinam-se exclusivamente ao amparo de crianças e adolescentes social ou economicamente carentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Compete privativamente aos orçamentos públicos da União, dos estados e dos municípios o financiamento da seguridade social.

d) É objetivo das ações estatais de saúde não somente o restabelecimento da saúde, mas também a prevenção de riscos.

e) Todos os trabalhadores devem filiar-se ao regime geral de previdência social.

12. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar.

13. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

Cabe ao Ministério da Educação ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.

14. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

Uma das diretrizes do SUS é o atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas.

15. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

A saúde é um direito exclusivo de todos os cidadãos brasileiros que estejam em dia com suas contribuições mensais à previdência social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado juridicamente na Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item.

A comercialização da coleta, do processamento e da transfusão de sangue e seus derivados é permitida, desde que prevista em lei.

17. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) Com relação ao dever do Estado de garantir a saúde da população, julgue o item seguinte.

Os usuários de planos de saúde privados não devem ter acesso aos serviços públicos de saúde, os quais destinam-se aos desprovidos de recursos financeiros.

18. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo/Auditoria de Contas Públicas de Saúde) Em relação à saúde, no título da Constituição da República que rege a ordem social, julgue o seguinte item.

O direito à saúde, na Constituição da República, é, em certa medida, tratado como uma manifestação do princípio da igualdade.

19. (CEBRASPE/2004/TCE-PE/Auditor de Controle Externo /Auditoria de Contas Públicas de Saúde) Em relação à saúde, no título da Constituição da República que rege a ordem social, julgue o seguinte item.

A disciplina constitucional da saúde permite que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o poder público colabore com quaisquer instituições privadas prestadoras de serviços de saúde, mediante a destinação de auxílios e subvenções, conforme o caso.

20. (CEBRASPE/2008/MTE/Administrador) Acerca dos direitos sociais e da ordem social, julgue o item a seguir.

Caso uma clínica privada especializada em transplante de medula óssea pretenda estender os seus serviços para o atendimento à população carente, nesse caso, ainda que essa clínica integre

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

o Sistema Único de Saúde, não poderá receber recursos públicos para auxílios ou subvenções se tiver fins lucrativos.

Educação (arts. 205 a 214 da CF/88)

21. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/ Administrativa - Serviço Social) Conforme as bases legais da educação nacional estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

É permitido aos estados legislar sobre seus sistemas de ensino, desde que respeitada a primazia hierárquica da legislação da União.

22. **(CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.**

É opcional aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade.

23. (CEBRASPE/2009/TCU/Auditor Federal de Controle Externo/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas) Quanto à organização do Estado brasileiro, julgue o item seguinte.

É inconstitucional preceito legal municipal que inclua nova disciplina escolar nos currículos de ensinos fundamental e médio da rede pública do município.

24. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso) Acerca do direito fundamental à educação e seus fundamentos, é correto afirmar que a educação é

a) direito de todos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.

b) dever de todos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.

c) direito de todos e dever do Estado, que deve promovê-la e incentivá-la de maneira exclusiva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) direito e dever de todos, devendo seguir as diretrizes determinadas pela família.

e) direito de todos e dever da família, que deve promovê-la e incentivá-la de maneira exclusiva.

25. (CEBRASPE/2021/TJ-RJ/Analista Judiciário – Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso) A efetivação do direito à educação depende de prestações materiais positivas, entre elas, o ensino. De acordo com a CF e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os princípios que regem o ensino são

a) igualdade de condições para acesso e permanência na escola e pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

b) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e diferenciação de condições para acesso e permanência na escola.

c) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e gestão impositiva do ensino público.

d) predominância de ideias e concepções pedagógicas e gestão democrática do ensino público.

e) gratuidade de ensino público e apreço à superioridade social.

Desporto (arts. 217 da CF/88)

26. (CEBRASPE/2015/TRE RS/AJAJ/Adaptada) Acerca de aspectos relacionados à Constituição, poder constituinte e princípios constitucionais fundamentais, assinale a opção correta.

O dispositivo da CF que considera dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais é considerado norma constitucional de eficácia contida.

Meio Ambiente (art. 225 da CF/88)

27. (CEBRASPE/2016/TRT 8/Analista) Acerca das finanças públicas, da ordem econômica e financeira, da reforma agrária, do sistema financeiro nacional e da ordem social, assinale a opção correta de acordo com a CF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É direito fundamental da pessoa humana o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a garantia desse direito.

28. (CEBRASPE/2023/Prefeitura de São Cristóvão/Técnico Ambiental) A respeito dos deveres do Poder Público na defesa e preservação do direito que todos têm ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, julgue os itens a seguir, com base no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

I A fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético é incumbência do Poder Público.

II As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.

III A definição, nas unidades da Federação, dos espaços territoriais e de seus componentes a serem especialmente protegidos pode ser alterada por lei ou medida provisória.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas o item III está certo.

d) Todos os itens estão certos.

Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso (art. 226 a 230 da CF/88)

29. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

A CF assegura o planejamento familiar como de livre decisão do casal, entendendo-se também como entidade familiar a comunidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes.

30. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com relação aos direitos da pessoa idosa, julgue o item que se segue.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os programas de amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em abrigos destinados para esse fim.

Dos Índios (art. 231 e 232 da CF/88)

31. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Especialista da Fazenda Estadual) No que se refere aos direitos das populações indígenas e das comunidades remanescentes de quilombos, julgue os seguintes itens.

I As terras ocupadas tradicionalmente pelas comunidades indígenas não podem ser vendidas.

II Os indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupam, ainda que não estejam demarcadas.

III A Constituição Federal de 1988 considera objeto de tombamento os locais onde haja reminiscências históricas de antigos quilombos.

IV As comunidades remanescentes de quilombos têm o direito de se autoidentificarem dessa maneira.

Assinale a opção correta.

a) Apenas os itens I e II estão certos.

b) Apenas os itens I e IV estão certos.

c) Apenas os itens II e III estão certos.

d) Apenas os itens III e IV estão certos

e) Todos os itens estão certos.

Assistência Social (art. 203 e 204 da CF/88)

32. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Comissário da Infância e da Juventude) Com relação aos direitos da pessoa idosa, julgue o item que se segue.

Caberá ao poder público, no âmbito da assistência social, prover o sustento da pessoa idosa, caso esta ou os seus familiares não tenham condições de fazê-lo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. Certo
2. A
3. C
4. D
5. Errado
6. E
7. Certo
8. Certo
9. C
10. Errado
11. D
12. Certo
13. Errado
14. Errado
15. Errado
16. Errado
17. Errado
18. Certo
19. Errado
20. Certo
21. Certo
22. Errado
23. Errado
24. A
25. A
26. Errado
27. Certo
28. A
29. Certo
30. Errado
31. E
32. Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

Disposições Gerais da Seguridade Social (arts. 194 a 195 da CF/88)

"A seguridade social prevista no art. 194 da CF/1988, compreende a previdência, a saúde e a assistência social, destacando-se que as duas últimas não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários, a teor dos arts. 196 e 203, ambos da CF/1988"[2].

"É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL"[3].

Saúde (arts. 196 a 200 da CF/88)

"Observem a organicidade do Direito e o âmbito da Lei 13.269/2016, autorizadora da comercialização de substância química não submetida previamente a testes clínicos em seres humanos. Ao suspender exigibilidade de registro sanitário da fosfoetanolamina sintética, o ato atacado discrepa das balizas constitucionais concernentes ao dever estatal de reduzir o risco de doença e outros agravos à saúde dos cidadãos – art. 196 da CF. (...) Ao dever de fornecer medicamentos à população contrapõe-se a responsabilidade constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em circulação no território nacional, ou seja, a atuação proibitiva do Poder Público, no sentido de impedir o acesso a determinadas substâncias. A esperança depositada pela sociedade nos medicamentos, especialmente naqueles destinados ao tratamento de doenças como o câncer, não pode se distanciar da

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF – RE 636.941.

[3] STF - RE 591340

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ciência. Foi-se o tempo da busca desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança e eficácia das substâncias. O direito à saúde não será plenamente concretizado sem que o Estado cumpra a obrigação de assegurar a qualidade das drogas distribuídas aos indivíduos mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desenganos, charlatanismos e efeitos prejudiciais ao ser humano. (...) Na elaboração do ato impugnado, o Congresso Nacional, ao permitir a distribuição de remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o dever constitucional de tutela da saúde da população. (...) A aprovação do produto no órgão do Ministério da Saúde é condição para industrialização, comercialização e importação com fins comerciais, segundo o art. 12 da Lei 6.360/1976. O registro ou cadastro mostra-se condição para o monitoramento, pela Agência fiscalizadora, da segurança, eficácia e qualidade terapêutica do produto. Ante a ausência do registro, a inadequação é presumida. No caso, a lei suprime, casuisticamente, a exigência do registro da fosfoetanolamina sintética como requisito para comercialização, evidenciando que o legislador deixou em segundo plano o dever constitucional de implementar políticas públicas voltadas à garantia da saúde da população. O fornecimento de medicamentos, embora essencial à concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzido com o atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o consumo da população, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde. (...) É no mínimo temerária – e potencialmente danosa – a liberação genérica do medicamento sem a realização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano. Salta aos olhos, portanto, a presença dos requisitos para o implemento da medida acauteladora. Ante o quadro, defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei 13.269/2016, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade"[4].

"Ao contrário do que sustentado por alguns, não é dado invocar, em prol da proteção dos fetos anencéfalos, a possibilidade de doação de seus órgãos. E não se pode fazê-lo por duas razões. A primeira por ser vedado obrigar a manutenção de uma gravidez tão somente para viabilizar a doação de órgãos, sob pena de coisificar a mulher e ferir, a mais não poder, a sua dignidade. A segunda por revelar-se praticamente impossível o aproveitamento dos órgãos de um feto anencéfalo. Essa última razão reforça a anterior, porquanto, se é inumano e impensável tratar a mulher como mero instrumento para atender a certa finalidade, avulta-se ainda mais grave se a chance de êxito for praticamente nula. (...) A mulher, portanto, deve ser tratada como um fim em si mesma, e não, sob uma perspectiva utilitarista, como instrumento para geração de órgãos e posterior doação. Ainda que os órgãos de anencéfalos fossem necessários para salvar vidas alheias – premissa que não se confirma, como se verá –, não se

[4] STF – ADI 5.501 MC.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

poderia compeli-la, com fundamento na solidariedade, a levar adiante a gestação, impondo-lhe sofrimentos de toda ordem. Caso contrário, ela estaria sendo vista como simples objeto, em violação à condição de humana. (...) A solidariedade não pode, assim, ser utilizada para fundamentar a manutenção compulsória da gravidez de feto anencéfalo, seja porque violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, seja porque os órgãos dos anencéfalos não são passíveis de doação"[5].

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro[6]*".*

É inconstitucional emenda à Constituição estadual que determina a aplicação de percentuais progressivos do orçamento estadual na área da saúde, uma vez que os percentuais a serem aplicados anualmente são definidos por lei federal e, assim, a lei estadual, ao instituir percentuais superiores em relação ao piso fixado em caráter nacional, viola o artigo 198, parágrafo 3º, inciso I, e o artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal. Além disso, a competência para legislar sobre matérias relativas a orçamentos anuais e plano plurianual também é do Congresso Nacional, por meio de lei complementar[7]*.*

"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n° 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

[5] STF – ADPF 54.
[6] STF - RE 855178
[7] STF - ADI 5897

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." [8]

Previdência Social (arts. 201 a 202 da CF/88)

"Contribuição para a seguridade social. Incidência sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário) paga aos empregados. Exigibilidade da contribuição"[9].

"É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne"[10].

Assistência social (art. 203 da CF/88)

"Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no art. 203, V, da CF (...), uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. (...) o Plenário registrou que o caso envolve os preceitos relativos à dignidade humana, à solidariedade social, à erradicação da pobreza e à assistência aos desamparados, os quais fornecem base para interpretação adequada do benefício assistencial estampado na CF (...). Em suma, somente o estrangeiro com residência fixa no País pode ser auxiliado com o benefício assistencial, pois, inserido na sociedade, contribui para a construção de melhor situação social e econômica da coletividade. Somente o estrangeiro em situação regular no País, residente, idoso ou portador de necessidades especiais, hipossuficiente em si mesmo e presente a família pode se dizer beneficiário da assistência em exame"[11].

Educação (arts. 205 a 214 da CF/88)

É inconstitucional, por ferir a autonomia administrativa, financeira, didática e científica assegurada às universidades, lei que obriga tais instituições a prestar assistência judiciária gratuita[12].

"3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam

---

[8] STF – RE 657718
[9] STF – RE 272.761.
[10] STF – ARE 1224327
[11] STF – RE 587.970.
[12] STF – ADI 3792.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias.

4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF).

5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida"[13].

Meio Ambiente (arts. 225 da CF/88)

"O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade"[14].

"A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do art. 225 da Carta Federal, o qual veda prática

[13] STF – ADPF 457.
[14] STF – MS 22.164.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada"[15].

"É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana"[16].

"É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental"[17].

"Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais" [18].

"O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados"[19].

Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso (arts. 226 a 230 da CF/88)

É inadmissível a submissão coercitiva do possível pai à realização do exame de DNA, sob pena de ofensa às garantias da preservação da dignidade humana, da intimidade e da intangibilidade do corpo humano[20].

"A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios"[21].

"os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada"[22].

É inconstitucional norma que assegura políticas públicas para entidades familiares formadas por meio de casamento ou união estável entre homem e mulher, uma vez

---

[15] STF – ADI 4.983.
[16] STF - RE 494601
[17] STF – RE 654833.
[18] STF – RE 835558
[19] STF – ADI 2142/CE
[20] STF – HC 71.373/RS.
[21] STF – RE 898.060/SC.
[22] STF – RE 778.889.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *que, caso o dispositivo fosse interpretado de maneira restritiva, com a configuração familiar restrita apenas à união entre homem e mulher em vínculo de casamento ou união estável, restariam feridos os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia*[23].

[23] STF – ADI 5971

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.